Decet Romanum Pontificem — suppressio collegii Xystini ad Scalas Sanctas

PII IX PONTIFICIS MAXIMI ACTA · 1853-06-13 · Latin

àD PERPETVAM REI MEMORIAM

D«« Romanum Pontificem inter multiplices Sum- mi Poatificatus sollicitudines, et universalis Ecclesiae procurationem animum suum. convertere ad Templa, saerasque Almae Urbis aedes, in quibus vetustissima Christianae Religionis monumenta asservantur, ut con- decoratae et auctae decentius exornentur, earumque cultui magis magisque prospiciatur.

2. In id propterea a Nostri Pontificatus primor- diis animum nostrum intendimus, idque postquam pacatis rebus, opitulante Domino, ad Urbem redivi- mus, impensius curavimus. Hac plane de causa ut de aliis taceamus in nostra Basilica Lateranensi Cy- borium Urbanianum seu Tabernaculum, in quo Ss. À- postolorum Petri et Pauli capita conservantur, ad pristinum decorem restituimus; Locum Confessionis in ampliorem formam redactum, atque stylo ejusdem Cyborii. conformatum volumus; et Altare ligneum super quo S. Petrus ut veneranda fert traditio, sa- crum fecit marmoreis ornamentis munivimus.

3. Curam quoque Nostram convertendam duxi- mus ad Cappellam , quae prope Basilicam Latera- nensem extat, quaeque antiquissima et maxima ma- jorum nostrorum veneratione a prisca aetate Sancta

Sanctorum appellatur, in qua augustissima Salvatoris Imago ab omni antiquitate summa religione colitur, et Sealae Sanctae a Sixto V Praedecessore Nostro constitutae reperiuntur, ut Christifideles per ipsas flexis genibus prostrati pie Deum precantes et Sacratissi- mae Passionis mysteria recolentes devota contempla- tione ascendant. ' .. "&. Ad hujus celeberrimae Cappellae conservatio- nem, splendorem, cultum atque custodiam speciale stüdium impenderunt Praedecessores Nostri Benedi- etus III, Innocentius III, Honorius Ill, Nicolaus III et Martinus V. Sixtus vero V a lateribus memoratae Cappellae duo Sacella aedificavit, auctisque aedibus in eis Scalas Sanetas collocavit ; pro ut late expo- nitur in Apostolicis Literis ejusdem Pontificis, in- cipientibus « Cum singularum rerum » Nonis Junii Ànni 1590. editis.

9. Hisce porro Literis Sixtus V in memoriam Passionis Domini, divinique cultus incrementum in novis Sacellis praedictis unam praepositurам, quae inibi Dignitas censeretur, Officium Sacristae pro uno Sacrista, qui curam Altarium Scalarum Sanctarum gereret, necnon quatuor Cappellanias pro totidem perpetuis Cappellanis et quatuor Clericatus pro toti- dem Clericis ac unum Ostiarium , certis legibus et eonditionibus. congrua dotationc et oneribus, .prae- sertim Missarum quoad Praepositum , Sacristam et Cappellanos in memoratis duobus Sacellis celebran- darum perpetuo erexit atque constituit. Jus patro- natus autem et praesentandi ad Praepositurам, ad Officium Sacristae , ad quatuor Cappellanias , et ad alia Beneficia Clericatus nuncupata Michaeli Peretto

Marchioni de Encisia suo ex sorore pronepoti, ejus- que masculis ex: masculis descendentibus juxta for— mam ab ipso praescriptam, et determinata lege sub- stitutionis in easu, quo vocata linea deficeret, effrenatis verbis et clausulis reservavit.

6. At vero tractu temporis imminutis reditibus memorato Collegio Sixtino ad Scalas Sanctas attri- butis res tandem eo devenit, ut Scalarum Sancta- rum custodia quibusdam tantum laicis Eremitis con- credita non sine Christifidelium offensione negli- geretur.

1. Haec quidem Nos non sine animo Nostri moe- rore accepimus. idéirceo summopere cupientes divi- num cultum in menioratis Cappella et Sacellis re— stituere et augere, populi Christiani devotionem erga sacratissimam Salvatoris imaginem promovere ac Christifideles ad recolendam D. N. J. C. Passionem in visitatione Scalarum Sanctarum -excitare ac ea- rumdem custodiae prorsus providere, statuimus con- tinentes aedes aedificare et in: eis religiosam fami- liam constituere, quae sedulam, utilemque Sanctuarii curam et custodiam habeat, ad pia Divini cultus opera peragenda ineumbat; Christifideles divini verbi pabulo reficiat ac — administratione ad salutis viam ducat. ,

8. Cum probe datdipeidn €— No- strum consilium , seopo a Sixto V intento apprime respondere, illud significavimus Dilecto Filio Nobili Viro Laurentio Duci Sforza Cesarini Peretti Montalto, qui jurepatronatus et praesentandi ad superius me- morata Beneficia ab eodem Pontifice concesso in práesens potitur et gaudet. Is vero animadvertens

quantum ad Sealwrem Sanetaruni' decus et cultum conduceret si consilium. Nostruni executioni deman- daretur, et cupiens aliquid ex. parte sua etiam con- ferre, per syngrapham' die: 16 Januarii Anni 1892 manu propria subseriptam Nobis proposuit perpetuam suppressionem | mémorati: Collegii Sixtini , ejüsdem bonorum ac redituüm liberam administrationem et assignationem favore dicti Sánctuarii, prout. Nobis magis placuerit, quae tamen assignatio locum habeat cum eadem Beneficia vaenverint; adjecta conditione, ut ex annua rata Scutatorüm Centum ex dictis re- ditibus primo vacaturis desumenda constituatur Cap- pellania cum reservatione sibi , suisque descenden- tibus in citata Sixtina Constitutione vocatis Juris praesentandi ex nunc Cappellanum, qui in alterutro ex memoratis Sacellis sive per se sive per alium Presbyterum Missam

singulis diebus Dominicis cele- brare teneatur; quodque Familia Religiosa ad custo- diam Scalarum..Sdnctarum constituenda ad memo- riam dumtaxat servandam piae institutionis a Sixto V faetae perpetuis futuris temporibus ceream candelam die Purificationis B. M. V. ei, ejusque descendenti- bus, de quibus supra quotannis offerat. Insuper idem Nobilis Vir pro se et futuris vocatis consensum su- per praemissis omnibus in eadem syngrapha prae- stitit, necnon retento favore suae familiae dumtaxat titulo Patroni mere honorifico; Juripatronatus, aliis- que juribus quibuscumque super enunciato Sanctua- rio ad Sealas Sanctas illiusque bonis ac reditibus plene renuntiavit, declarans se propterea exémptum futuram 'ab omni onere 6t obligatione proveniente. ex eodem. Jurépatronatus cui cessit.

9. Nos igitur Motu-proprio certa scientia et ma- tura deliberatione, deque Apostolicae Potestatis ple- nitudine memoratae Sixti V Constitutioni incipienti « Cum singularum rerum » datae nonis Junii 1590, cujus tenorem hic de verbo ad verbum, praesertim quoad prohibitionem et formam derogationis haberi volumus pro expresso, penitus derogantes, consen- sum a memorato Nobili Viro datum , et renuncia- tionem ab eo emissam, etsi Defensor pro futuris vo- catis deputatus minime fuerit, nec aliae servatae solemnitates, quemlibet facti et juris defectum sup- plentes, praevia quatenus opus fuerit sanatione, ap- probamus, confirmamus, ratamque habemus; ac prae- fatum Collegium Sixtinum , scilicet Praeposituram, Cappellanias, Clericatus, Ostiariatum, cetera omnia Beneficia et Officia licet in praesens non vacent nec Praepositus, aliique desuper auditi sint, plene extin- ;guimus, supprimimus, ac extincta et suppressa esse declaramus ac omnia et singula bona, jura, actiones ad Scalas Sanctas et ad praefatum Collegium, Prae- posituram, Cappellanias, Clericatus, Beneficia et Offi- €ia quovis titulo spectantes.una cum inferiore Ora- torio et adnexis sub Sacello S. Laurentii posito, quod modo a pia sodalitate SSimi Sacramenti Late- Tanensis Basilicae. retinetur, liberae Nostrae disposi- tioni pro Sanctuario tamen ad Scalas Sanctas reser- vamus, praeter annua .scutata centum assigsanda superius memoratae Cappellaniaee erigendae ex redi- tibus jam vacatis, aliisque primo vacaturis ;. quam 'Cappellaniam in verum ac. proprie dictum Beneflcium ecclesiasticum . erigimus cum onere. et obligatione Rectori celebrationis et applicationis Missarum, prout

supra expressum fuit, et cum reservatione dumtaxat juris praesentandi ad eam favore ejusdem Nobilis Viri Laurentii, ejusque masculorum ex masculis descendentium juxta modum in Sixtina Constitutione quoad nominationem et praesentationem designatum, ita tamen ut Institutio ad praesentationem hujus- modi Dilecto Filio Nostro in Alma Urbe Vicario nunc et pro-tempore existenli concessa sit: Rector vero dictae Cappellaniae seu Beneficii usquedum in- tegrum reditum annuum scutatorum centum non perceperit Missas habita ratione reditus quem per- cipit celebrare teneatur.

10. Volumus autem ut suppressi Collegii Sixtini Praepositus, Cappellani et Clerici, qui in praesens existunt, merum titulum retineant, reditum unicui- que Beneficio adnexum percipiant ac donec aliter provisum fuerit, Missas Ven. — aua exercere pergant. E

11. Insuper cuicumque Jucnaüanstus quod Si-. xtus V praeter jus praesentandi ad enunciatam Prae- posituram et Beneficia concesserit, derogamus illud- que prorsus abolemus, indulgentes, ut idem Nobilis Vir ejusque descendentes primogeniti masculi ex masculis titulum tantum patroni mere honorificum retinere possint, quin tamen aliquod jus in Sanctua- rium ad Scalas Sanctas et in ejus aedes, bona ac reditus habere et exercere ullo modo valeant, decla-. rantes ipsos liberos.ab omni onere et obligatione cui Patroni juxta SS. Canones obnoxii sunt.

12. Cum autem memoratus Nobilis Vir non so- lum votis Nostris libenti animo obsecundaverit, ve— rum etiam sponte bona dicti Collegii Sixtini Nobis

ad utilitatem ejusdem Sanetuarii obtulerit, sancimus ut Religiosa Familia, cui curam et custodiam Sca- larum Sanctarum committemus , die Purificationis B. M. V. quotannis in perpetuum unam tantum candelam trium. librarum cerae albae ei ejusque descendentibus masculis ex masculis supra in reser- vatione juris praesentandi ad Cappellaniam designatis offerat, ad memoriam : dumtaxat servandam Sixtinae institutionis.

13. Decernentes praesentes Nostras Literas, et in eis contenta quaecumque etiam ex eo. quod quilibet in praemissis seu eorum aliquo jus vel interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes etiam specifica et individua mentione. et. expressione digni. illis non consenserint, nee ad ea vocati et, au- dii, :neque causae. propter quas eaedemi- praesentes emanoverint adductae, verificatae vel sufficienter aut alio modo justificatae fuerint, aut.Ax. alig qualibet etiar& quantumvis juridica et. privilegiata: .causa,. co— love, praetextu et capite ullo. unquam &erapóre. de s&breptionis: vel obreptionis, aut..nuljitatis vitio, seu inteüü6nis Nostrae vel ihteresse babentiumn- consen sus, aliove quolibet etiam quantumvis. magno ac formali. at. substantiali defectu.,. notari ,. àÀmpugnari,. infringi, invalidari, rétractari, in .controversiam. vo- cari, auti ad-términos juris reduci, seu adversus illae apéritionis. aris ,' restitutionis in integnuoi , aliudve, quodcumque: juris, facti vel gratiae. remedium, infen-, tari vel impetrari, aut etiam motu-propria.et dà.Ape-. stolicae Potestati& plenitudine concesso vel emanato quempiam in judicio vel: extra illud ut seu se juvare ulló modo posse; sed ipsas praesebtes, semper firmas, .

validas et. efficaces existere et fore suosque plenarios et.integros effectus sortir et obtinere. ac ab illis ad quos Spectat, et.pro tempore quandocumque speota- bit, inviolabiliter et incencusse observari.

. 14. Sieque et non aliter in praemissis censeri, atque ita per quoscumque Judices Ordinarios et De- legatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditoreg et Sdánctae. Romanaé Ecclesiae. Cardinales, aliosve quoslibet quacumque. preeeiinentia ae potestate fungentes, et. fonctiros , sublata eis: et eorum. cuilibet, aliter. judicandi et ioterpretandi facultate, judicari et, definiri: debere: ac. inritüm et inane si secus su- per: bis a. quoquáin- quavis auetoritate seienter vel ignoranter, contigerit attentari. —..

..45.. Nonobstantibus Nostris et Cancellariae Apoetolioae regulis. et ea praesertim dé jure. quaesito non, tollendo, memorata. Sixti V Constitutione, aliisque. Apostolicis Constitutionibus et Ordinationibus, neenon. quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia. roboratis statutis, et consuetudinibus etiam immemorabilibus privilegiis quoque, exemptiontbus et indultis specifica et individua mentione dignis etiam sub quibuscumque verborum tenoribus:et forinig et:cum quibusvis. clausulis et decretis etiam derogatoriarum derogatoriis, et irritantibus in genere vel in &pecíe etiarn Motn-proprio, et de Apostolicae potestatis plenitudine seu consistorialiter, ac alias quomodolibet in:donttarium praemissorum: concesàis ac pluries confirmatis, approbatis et innovatis. Quibus et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua mentio , seu

quaeyis alia expressio ad id servanda foret, illorum tenores, formas, causas et occasiones praesentibus pro plene et suffieienter expressis, et exactissime servatis et specificatis respective habentes, ad prae- missorum effectum plenissime et amplissime dero- gamus et derogatum esse volumus, ceterisque con- trariis quibuscumque.

16. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc Nostram derogationis, confirmationis, innova— tionis, voluntatis, mandati, statuti, decreti et decla- rationis infringere vel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem hoc attentare praesumpserit, in— dignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incureurum.

Datum Romae apud S. Petrum Anno Incarnatio- nis Dominicae millesimo octingentesimo quinquage- simo tertio Idibus Junii. Pontificatus Nostri Anno septimo.

V. P. CARD. SPINOLA .PRO-DAT. PRO DOMINO CARD. Te J. B. Brancaleoni Castellani Substitutus

Visa de Curia—Bruti

Loco »K Plumbi V. Cugnonius.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, volume I. Rome: Ex Typographia Bonarum Artium, habita facultate, 1854. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the act as printed in Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima; edition genre labels, synopses, page numbers, gathering signatures and scan watermarks are omitted. Additional standalone page furniture (gathering signatures, folios, running titles, page-foot marks or stamps) found in page review is omitted. Revision: 2026-10-28T19:34:08Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.